ДОКУМЕНТ 2. ХОДАТАЙСТВО ОБ ИСТРЕБОВАНИИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ

В Тимирязевский районный суд г. Москвы

Дело № 02-5004/2026

ХОДАТАЙСТВО

об истребовании доказательств, привлечении страховщика и вызове специалиста

Для правильного разрешения дела необходимо установить не только стоимость ремонта, заявленную истцом, но и размер надлежащего страхового возмещения по ОСАГО, причинную связь заявленных повреждений с ДТП от 29.10.2023 и исходные материалы, использованные при формировании перечня повреждений.

Самостоятельное получение части указанных документов для ответчика невозможно либо предпринятые ответчиком действия пока не привели к получению полного комплекта.

Ответчик просит:

1. Истребовать у страховщика ОСАГО гражданской ответственности ответчика

- полное страховое дело по ДТП от 29.10.2023;
- сведения о поступлении заявлений потерпевшего о страховом возмещении либо прямом возмещении убытков;
- сведения о досудебных претензиях и обращении к финансовому уполномоченному;
- акты осмотров;
- фотографии;
- экспертные расчеты;
- сведения о надлежащем размере страхового возмещения;
- решения о выплате или отказе;
- платежные документы;
- сведения о получении требований от страховщика КАСКО в порядке суброгации;
- сведения о суммах, перечисленных страховщику КАСКО или потерпевшему.

Указанные документы необходимы для установления того, имеется ли вообще непокрытая надлежащим ОСАГО часть ущерба, которая может быть возложена непосредственно на ответчика.

2. Истребовать у страховщика КАСКО автомобиля истца

- полное страховое дело;
- соглашение от 20.11.2023;
- первичный расчет ущерба, на основании которого определена сумма 57 100 руб.;
- все фотографии осмотра от 30.10.2023;
- фотографии разборки/дефектовки, если они выполнялись;
- расшифровки обозначений 21К, Р.М., ИРЖ, ремонт 3;
- подтверждение фактического перечисления 57 100 руб.;
- сведения о предъявлении суброгационного требования;
- копии соответствующих требований;
- сведения о полученных в порядке суброгации денежных средствах.

3. Истребовать у оператора электронного европротокола / Госуслуги Авто

- официальный электронный комплект материалов европротокола;
- исходные фотографии обоих автомобилей;
- метаданные файлов;
- время их загрузки;
- сведения о составе переданного страховщикам фотоархива;
- материалы фотофиксации № 347490 и европротокола № 231029-18673.

У ответчика имеются локальные копии трех фотографий, однако официальные электронные оригиналы, полный комплект и метаданные отсутствуют.

4. Предложить истцу представить

- документы о ремонтах автомобиля после ДТП 29.10.2023;
- документы об иных повреждениях и ДТП;
- сведения о текущем пробеге и состоянии автомобиля;
- сведения о месте нахождения автомобиля;
- информацию о возможности предоставить автомобиль для судебного экспертного исследования.

5. Вызвать в судебное заседание лицо, подписавшее внесудебное экспертное заключение 2026 года

Ответчик просит вызвать автора заключения как специалиста для получения пояснений по вопросам:

- проводился ли физический осмотр автомобиля;
- когда и где он проводился;
- какие фотографии исследовались;
- какие повреждения выявлены лично;
- проводилась ли разборка;
- какие повреждения были приняты исключительно из акта 30.10.2023;
- устанавливалась ли причинная связь каждой позиции с ДТП;
- чем обоснована замена замка 6RU827505C при записи в акте о задирах обшивки замка;
- каким образом определена стоимость работ и нормо-часа;
- почему в описании отсутствуют специальные надписи/оклейка при их наличии на ДТП-фотографиях.

При подтверждении, что указанное лицо лично осматривало автомобиль, просим также получить от него объяснения о фактических обстоятельствах такого осмотра.

6. Разрешить вопрос об участии страховщика ОСАГО

В зависимости от установления факта обращения либо необращения потерпевшего по ОСАГО просим применить пункт 114 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 08.11.2022 № 31 и привлечь страховую организацию в предусмотренном данным разъяснением процессуальном статусе.

Приложения

- копия ранее направленного запроса страховщику;
- подтверждение регистрации запроса;
- копия дополнения к запросу;
- имеющиеся ответы либо подтверждение их отсутствия;
- копии иных самостоятельных запросов.